

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2718/2533

นายประกิจ มโนมัยวิบูลย์

โจทก์

นางสง่า นวรัตน์ ณ อยู่ธยา

จำเลย

นายจเรศ ณ สงขลา ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 49)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินต้น 280,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2521 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์ครบถ้วน หากจำเลยไม่ชำระให้บังคับเอาที่ดินโฉนดเลขที่ 5393 แขวงราชบพิธ(สำราญราษฎร์)เขตพระโขนง (ในพระนคร) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 103/10 ตารางวาพร้อมตึกแถวเลขที่ 178 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวขายทอดตลาดชำระหนี้จำนองให้แก่โจทก์จนกว่าจะครบ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 47,46)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 39)

คำสั่ง

ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าหลักทรัพย์ที่จำนอง เป็นหลักประกันเพียงพอสำหรับ
จำนวนหนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยคิดถึงวันฟังคำสั่งนี้ และ
ดอกเบี้ยที่จะต้องชำระต่อไปอีก 1 ปี ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา หาก
ศาลชั้นต้นเห็นว่าไม่พอ ก็ให้จำเลยหาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอภายในเวลาที่
ศาลชั้นต้นเห็นสมควร มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าหลักทรัพย์ที่จำนอง เป็นหลักประกันเพียงพอสำหรับ
จำนวนหนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยคิดถึงวันฟังคำสั่งนี้ และ
ดอกเบี้ยที่จะต้องชำระต่อไปอีก 1 ปี ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา หาก
ศาลชั้นต้นเห็นว่าไม่พอ ก็ให้จำเลยหาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอภายในเวลาที่
ศาลชั้นต้นเห็นสมควร มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>